

工事委託契約書

株式会社あおぞら製作所(以下「甲」という)と、大和田工務店株式会社(以下「乙」という)とは、甲が乙に委託する工事の施工に関し、以下のとおり工事委託契約(以下「本契約」という)を締結する。

第1条(工事の内容)

1. 甲は乙に対し、次の工事(以下「本工事」という)の施工を委託し、乙はこれを受託する。

工事名	あおぞら製作所 本社工場 空調設備更新工事
施工場所	東京都台東区上野三丁目8番2号 甲本社工場
工事内容	既存空調設備の撤去、新設空調機器の据付、配管・電気工事および試運転調整一式

2. 本工事の内訳は別紙1「工事内訳書」に、工程は別紙2「工程表」に定めるとおりとする。
3. 乙は、本契約、設計図書および仕様書に従い、本工事を完成させる義務を負う。

第2条(請負代金)

本工事の請負代金は、金8,800,000円(うち消費税等800,000円)とする。

第3条(請負代金の支払方法)

1. 甲は乙に対し、請負代金を次のとおり支払う。
 - (1) 着手金: 本契約締結後10日以内に、請負代金の30%に相当する金2,640,000円(税込)
 - (2) 残金: 本工事の完成引渡しおよび検査合格後、乙の請求書を受領した月の翌月末日までに、金6,160,000円(税込)
2. 支払は、乙の指定する銀行口座への振込により行い、振込手数料は甲の負担とする。
3. 甲が支払を遅延したときは、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払う。

第4条(工期)

1. 本工事の工期は、着工2026年6月1日、完成2026年8月31日とする。
2. 天候不順、資材の調達遅延その他乙の責めに帰さない事由により工期内の完成が困難となったときは、乙は速やかに甲に通知し、甲乙協議のうえ工期を変更することができる。

第5条(現場代理人等)

1. 乙は、着工前に現場代理人および建設業法に定める主任技術者を選任し、書面により甲に通知する。これらの者を変更する場合も同様とする。
2. 現場代理人は、本工事の施工に関する一切の事項を処理し、甲との連絡調整にあたる。

第6条(施工)

1. 乙は、建設業法、労働安全衛生法、建築基準法その他関係法令を遵守し、善良な管理者の注意をもって本工事を施工する。
2. 乙は、本工事に使用する材料および機器について、設計図書および仕様書に定める品質・規格に適合するものを使用しなければならない。甲は、必要と認めるときは、使用材料の検査または品質を証する資料の提出を求めることができる。
3. 乙は、施工に先立ち施工計画書を作成し、甲の承認を得るものとする。

第7条(追加・変更工事)

1. 甲は、必要があるときは、本工事の内容の追加または変更を乙に求めることができる。
2. 前項の場合、請負代金および工期の変更については、甲乙協議のうえ書面により定める。書面による合意のない追加・変更工事について、乙は代金を請求することができない。

第8条(第三者に対する損害)

1. 本工事の施工に関して第三者(近隣住民を含む)に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償する。ただし、甲の責めに帰すべき事由による場合はこの限りでない。
2. 本工事の施工に関して近隣からの苦情その他の紛争が生じたときは、乙が誠意をもってその処理解決にあたる。

第9条(安全管理および保険)

1. 乙は、本工事の施工にあたり、労働災害および公衆災害の防止に必要な措置を講じなければならない。
2. 乙は、本工事に従事する労働者に係る労災保険に加入するほか、本契約の履行に関し、請負業者賠償責任保険(対人1名1億円以上、対物1事故5,000万円以上)に加入し、甲の求めに応じて付保を証する書面を提示する。

第10条(完成検査および引渡し)

1. 乙は、本工事を完成したときは、直ちに甲に通知する。
2. 甲は、前項の通知を受けた日から10日以内に完成検査を行い、本工事が設計図書および仕様書に適合すると認めたときは、検査合格の通知をもって本工事の引渡しを受ける。
3. 完成検査に合格しないときは、乙は、甲の指定する期間内に自己の費用で補修のうえ、再検査を受けなければならない。

第11条(所有権および危険負担)

1. 本工事の目的物および工事材料の所有権は、引渡しの際に乙から甲に移転する。
2. 引渡し前に生じた本工事の目的物および工事材料の滅失または毀損による損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。

第12条(契約不適合責任)

1. 引き渡された本工事の目的物が種類または品質に関して本契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という)であるときは、甲は乙に対し、目的物の補修による履行の追完を請求することができる。
2. 前項の場合において、甲は、相当の期間を定めて催告をしたうえで、その不適合の程度に応じて請負代金の減額を請求し、または損害賠償を請求することができる。
3. 甲は、契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しない場合、当該契約不適合を理由とする請求をすることができない。ただし、引渡しから5年を経過したときは請求できないものとする。

第13条(履行遅滞・違約金)

乙の責めに帰すべき事由により工期内に本工事が完成しないときは、甲は乙に対し、遅延日数1日につき請負代金額(税抜)の1,000分の1に相当する額の違約金を請求することができる。

第14条(秘密保持)

1. 甲および乙は、本契約に関連して相手方から開示を受けた技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という)を、善良な管理者の注意をもって管理し、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示または漏洩してはならない。
2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報に含まれないものとする。
 - (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報
 - (2) 開示を受けた後、自己の責めによらず公知となった情報
 - (3) 開示を受けた時点で既に自己が正当に保有していた情報
 - (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に取得した情報
 - (5) 相手方の秘密情報によらず独自に開発した情報
3. 甲および乙は、秘密情報を本契約の目的の範囲内でのみ使用し、他の目的に使用してはならない。
4. 甲および乙は、法令または裁判所、監督官庁の命令により秘密情報の開示を要求された場合には、速やかに相手方に通知したうえで、必要最小限の範囲で開示することができる。
5. 甲および乙は、本契約が終了したとき、または相手方の請求があったときは、秘密情報を記録した媒体を相手方の指示に従い返還または廃棄しなければならない。
6. 本条の義務は、本契約終了後5年間存続する。

第15条(個人情報の保護)

1. 甲および乙は、本契約の履行に関連して相手方から取り扱いを委託された個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定めるものをいう)について、同法その他関係法令およびガイドラインを遵守し、漏洩、滅失または毀損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
2. 甲および乙は、個人情報を本契約の目的の範囲を超えて取り扱ってはならず、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に提供してはならない。

3. 甲および乙は、個人情報の漏洩等の事故が発生し、または発生するおそれがあることを知ったときは、直ちに相手方に報告し、その指示に従い必要な措置を講じなければならない。

第16条(反社会的勢力の排除)

1. 甲および乙は、相手方に対し、自己ならびに自己の役員および経営に実質的に関与する者が、現在および将来にわたり、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。
 - (1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)
 - (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
 - (3) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
2. 甲および乙は、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、脅迫的な言動、風説の流布その他これらに準ずる行為を行わないことを確約する。
3. 甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合には、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。この場合、解除した当事者は、相手方に生じた損害を賠償する責任を負わない。

第17条(権利義務の譲渡禁止)

甲および乙は、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約上の地位または本契約に基づく権利もしくは義務の全部または一部を、第三者に譲渡し、承継させ、または担保に供してはならない。

第18条(損害賠償)

1. 甲または乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、相手方に対し、その直接かつ現実に生じた通常の損害を賠償する責任を負う。

2. 前項の損害賠償の累計総額は、債務不履行、不法行為その他請求原因のいかんにかかわらず、本契約に定める請負代金の総額を上限とする。ただし、損害が故意または重大な過失により生じた場合はこの限りでない。
3. いかなる場合であっても、逸失利益、間接損害、特別損害および付随的損害については、その予見可能性の有無にかかわらず、賠償の対象に含まれないものとする。

第19条(不可抗力)

天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分、輸送機関・通信回線の事故、感染症の流行その他当事者の責めに帰することができない事由による本契約の全部または一部の履行遅滞もしくは履行不能については、いずれの当事者もその責任を負わない。ただし、金銭債務の履行についてはこの限りでない。

第20条(契約の解除)

1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何らの催告を要せず直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。
 - (1) 支払停止もしくは支払不能となり、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
 - (2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき
 - (3) 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始または特別清算開始の申立てがあったとき
 - (4) 公租公課の滞納処分を受けたとき
 - (5) 解散、事業の全部または重要な一部の譲渡の決議をしたとき
 - (6) その他資産または信用状態に重大な変化が生じ、本契約の履行が困難と認められる相当の理由があるとき
2. 甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内に是正されないときは、本契約の全部または一部を解除することができる。
3. 前二項の解除は、解除した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。

第21条(期限の利益の喪失)

甲または乙が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当該当事者は、相手方に対する一切の金銭債務について当然に期限の利益を失い、直ちにその全額を相手方に支払わなければならない。

第22条(従業員等の引抜き禁止)

甲および乙は、本契約の有効期間中および本契約終了後1年間、相手方の書面による事前の承諾なく、本契約に関連する業務に従事した相手方の役員または従業員に対し、直接または間接を問わず、雇用の勧誘、引抜きその他これらに類する行為をしてはならない。

第23条(輸出関連法令の遵守)

甲および乙は、本契約に関連して相手方から提供された技術情報、ソフトウェアその他の情報を輸出(非居住者への提供を含む)する場合には、外国為替及び外国貿易法その他日本の輸出関連法令、ならびに適用のある外国の輸出関連法令を遵守し、必要な政府認可を自己の責任と費用負担において取得するものとする。

第24条(契約締結の方式)

1. 本契約は、書面への記名押印に代えて、甲乙が合意した電子契約サービスを利用した電磁的記録および電子署名の方法により締結することができる。
2. 前項の方法により本契約を締結した場合、当該電磁的記録をもって本契約の原本とみなし、本契約書中の「書面」には電磁的記録を、「記名押印」には電子署名を、それぞれ含むものと読み替える。

第25条(通知)

1. 本契約に基づく相手方に対する通知は、書面の交付、郵送または電子メールの送信により行うものとする。
2. 甲および乙は、商号、代表者、所在地、連絡先その他本契約に関する重要な事項に変更があったときは、遅滞なく相手方に通知しなければならない。

第26条(存続条項)

本契約の終了後といえども、秘密保持、個人情報の保護、損害賠償、権利義務の譲渡禁止、準拠法および合意管轄に関する条項ならびにその性質上存続すべき条項は、なお有効に存続するものとする。

第27条(完全合意)

本契約は、本契約の目的事項に関する甲乙間の完全な合意を構成するものであり、本契約締結以前に甲乙間でなされた書面または口頭による一切の合意、表明および了解に優先する。本契約の変更は、甲乙双方が記名押印した書面によらなければ効力を生じない。

第28条(準拠法および合意管轄)

1. 本契約は日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
2. 本契約に関して生じた一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第29条(誠実協議)

本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。

2026年5月15日

甲：東京都台東区上野三丁目8番2号

株式会社あおぞら製作所

代表取締役 青田 宗一

青田

乙：東京都足立区千住旭町4番12号

大和田工務店株式会社

代表取締役 大和田 修三

大和田

※ 本書面は契約書アブストラクターの動作確認用に作成した架空のサンプルです。実在の企業・人物・契約とは一切関係ありません。